

Jubaita binti Theen Mohamed

lwn

Hussein bin Kadir Batcha

Muhammad Haris bin Hamsah

Harifa Parveen binti Hamsah

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 15 September 2022 bersamaan 18 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0145-2020

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie:

Perayu : *Encik Ahmad Luqman Hakim bin Ahmad Lutfi daripada Tetuan Ahmad Muhammad & Associates*

Responden : *Puan Yusmawati binti Ab.Llah daripada Tetuan Yusma & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1: Kes ini adalah suatu rayuan terhadap sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 22 Disember 2020 dalam Kes Mal No. 10100-017-0467-2017. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta sepencarian antara Plaintiff dan Allahyarham suami Plaintiff yang bernama Hamsah bin Hussein adalah:*
 - a) *Sebuah rumah yang beralamat di Lot No B2-01-01 Fasa 9A, Setia Indah, Kota Sri Johor dibawah pegangan no geran strata 114451 (M2/2/75) Lot 56092 Mukim Tebrau Daerah Johor Bahru (selepas ini disebut sebagai Harta Pertama tersebut).*
 - b) *Sebuah rumah yang beralamat Lot 1901, Seksyen 9, Tama Kantan Permai, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor (selepas ini disebut sebagai Harta Kedua tersebut)*
3. *Mahkamah memerintahkan Harta Pertama tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian simati pada 23 April 2007 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 8.3% dan 91.7% untuk bahagian ahli waris Allahyarham Hamsah bin Hussein setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.*
4. *Mahkamah memerintahkan Harta Kedua tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian simati pada 23 April 2007 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 8.3% dan 91.7% untuk bahagian ahli waris*

Allahyarham Hamsah bin Hussein setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

2. Perayu pada 30 Disember 2020 telah memfailkan Notis Rayuan manakala Alasan Rayuan telah difailkan pada 17 Mei 2021. Perayu telah memplidkan tiga belas (13) Alasan Rayuan sebagaimana dalam Rekod Rayuan halaman 86-91. Walau bagaimanapun, Perayu dalam hujahan bertulis Perayu telah mendeponkan lima (5) isu utama iaitu:

2.1. Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang sewajarnya dan menyeluruh dalam Alasan Penghakiman terhadap pembuktian yang telah dikemukakan oleh Perayu dalam perbicaraan lepas iaitu *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (penyaksian), *qarinah* (keterangan hal keadaan) dan *kitabah* (keterangan dokumentar) bagi menyokong keputusannya.

2.2. Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah *terkhilaf* dan/atau tersasar daripada segi undang-undang dan Hukum Syara' dengan tidak memerintahkan Perayu bersumpah syarie untuk mengukuhkan keterangannya apabila Responden 1 tidak menyangkal dan/atau membantah keterangan Perayu dengan pembuktian lain, terutama melibatkan fakta yang diketahui khusus oleh pihak-pihak dalam perkahwinan.

2.3. Sama ada dapatan Yang Arif Hakim Bicara terhadap pembahagian fasa perkahwinan kepada empat frasa untuk menetapkan kadar sumbangan tak langsung yang tidak disokong sebarang autoriti yang relevan sama ada melalui rujukan kes-kes yang telah diputuskan dan/atau sandaran undang-undang dan/atau rujukan Hukum Syara'

dalam Alasan Penghakimannya boleh dipertahankan menurut undang-undang sedia ada dan/atau Hukum Syara'.

- 2.4. Sama ada keputusan Yang Arif Hakim Bicara bahawa kadar keseluruhan sumbangan Perayu bagi harta pertama dan harta kedua ialah 8.3% telah menepati kehendak undang-undang dan/atau Hukum Syara' mahupun terdapat kes-kes yang pernah diputuskan untuk menyokong keputusan tersebut.
- 2.5. Sama ada Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dan/atau tersasar daripada segi undang-undang dan Hukum Syara' apabila membuat penetapan kadar sumbangan tidak langsung Perayu yang dibandingkan dengan nisbah tempoh pemilikan harta sehingga simati meninggal dunia sedangkan keadaan perceraian hidup dan perceraian mati adalah dua situasi yang berbeza.

Fakta Kes

3. Perayu dan simati, Allahyarham Hamsah bin Hussein telah bernikah pada 7 Februari 1998 di Selangor. Hasil perkahwinan tersebut Perayu dan simati telah dikurniakan dua (2) orang cahayamata. Simati telah meninggal dunia pada 23 April 2007.
4. Responden 1 adalah ayah kandung si mati dan ayah mertua kepada Perayu manakala Responden 2 dan Responden 3 adalah anak-anak Perayu bersama simati dan cucu kandung kepada Responden 1.
5. Responden 1 dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan memohon Mahkamah Rayuan Syariah mengekalkan penghakiman YA Hakim Bicara serta menolak rayuan Perayu dengan kos. Responden 2 dan

Responden 3 telah memfailkan affidavit persetujuan atas rayuan Perayu pada 22 Oktober 2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6. Berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami menyimpulkan bahawa terdapat hanya satu (1) isu utama yang perlu diulas dan diputuskan oleh Mahkamah dalam rayuan ini iaitu

6.1 Sama ada YA Hakim telah *terkhilaf* dari segi fakta, nas dan undang-undang dalam memutuskan pembahagian Harta Pertama dan Harta Kedua sebanyak 8.3% kepada Perayu dan 91.7% kepada waris Allahyarham Hamsah bin Hussien tanpa meneliti secara wajar dan adil takat sumbangan kedua-dua pihak terhadap harta-harta tersebut.

7. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bermaksud:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka

usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu."

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha yang telah disumbangkan oleh masing-masing iaitu pihak suami dan isteri dalam memperolehi harta tersebut bagi memberi keadilan kepada keduanya.

8. Merujuk kepada seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, harta sepencarian diertikan sebagai harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.
9. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta seperti berikut:

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen

(1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau

menjaga

keluarga;

*(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa
daripada perkahwinan itu, jika ada,*

*dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu,
Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil
jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya
munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah
memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah
menerima suatu kadar yang lebih besar*

10. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah Kes Anita Binti Abdullah *lwn.* Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73, Hazlina Binti Hamidin *lwn.* Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218, Hawa Embong *lwn.* Ahmad Bin Muda [2005] 20 JH (2) 247 dan Murshida Mustakim *lwn.* Hassim Abdullah 1 CLJ (Sya) 2006 m.s. 222.
11. Perayu dalam rayuan ini menyatakan Perayu telah mengemukakan keterangan yang membuktikan sumbangan langsung Perayu sebagaimana di perenggan 28, 30 dan 31 Penyata Keterangan Plaintiff iaitu di halaman 102 dan 103 Rekod Rayuan. Perayu menyatakan beliau sama-sama mencari rezeki bersama simati dengan menjahit pakaian. Hasil dari pekerjaan tukang jahit tersebut dikumpul bersama simati untuk perolehan harta-harta tersebut. Perayu dan simati sama-sama mengumpul duit dan

membeli harta-harta tersebut. Malah pada tahun 2003 sehingga 2007 Perayu dan simati bersama-sama mengusahakan perniagaan makanan sehingga berjaya membuka restoren dan harta-harta tersebut berjaya diperoleh.

12. Selain bekerja dari rumah sebagai tukang jahit, Perayu dalam masa yang sama menguruskan segala kerja-kerja di rumah sendirian seperti memasak, membersihkan rumah, melahirkan anak-anak simati, menguruskan pakaian simati dan menguruskan anak-anak simati kerana tidak mempunyai pembantu rumah.
13. Perayu menyatakan Saksi Defendan 1 (Responden 1) semasa disoal balas pada 21 Julai 2020 di halaman 58 dan 59 Rekod Rayuan telah mengakui Perayu dan simati pernah membuka kedai makan bersama-sama dan Perayu membantu simati kedai makan tersebut bersekali menguruskan makan minum simati dan anak-anak.
14. Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam penghakiman apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan dakwaan sumbangan langsung Perayu kerana YA Hakim Bicara hanya bersandar kepada keterangan dokumentar sahaja tanpa melihat aspek pembuktian lain seperti *iqrar*, *syahadah*, *yamin* dan *qarinah* yang wujud dalam kes Perayu.
15. Dalam rayuan ini, Kami meneliti Penyata Keterangan Perayu di halaman 102 dan 103 Rekod Rayuan dan kami berpendapat bahawa wujudnya fakta berkaitan usaha dan sumbangan langsung Perayu terhadap harta-harta tersebut. Kami seterusnya meneliti soal balas Saksi Defendan 1 (Responden 1) di halaman 59 Rekod Rayuan yang menyatakan

"Mereka pernah buka kedai makan bersama-sama. Kedai makan mereka buka tidak sampai setahun. Kedai makan di Klang... Plaintiff ada tolong arwah semasa buka kedai makan"

"Plaintif tidak tolong bekerja hanya arwah sahaja yang bekerja. Saya setuju Plaintiff yang uruskan makan minum suami dan anak-anak. Saya setuju anak-anak dijaga oleh Plaintiff. Saya setuju Plaintiff adalah seorang suri rumah. Plaintiff ada tolong arwah semasa buka kedai makan. Arwah pernah beritahu saya yang arwah bayar semua rumah di Johor. Saya tak setuju duit itu hasil kumpul arwah dan Plaintiff."

16. Perayu dalam hujahannya menyatakan walaupun Perayu tidak mengemukakan sebarang saksi bagi menyokong keterangannya namun saksi Defendan 1 (Responden 1) telah memberikan keterangan yang menyokong dakwaan Perayu.
17. Kami berpendapat Saksi Defendan 1 (Responden 1) dalam soal balas telah memberikan keterangan berkaitan sumbangan Perayu terhadap harta-harta tersebut namun keterangan saksi tersebut tidak konsisten dengan dakwaan Perayu. Perayu dalam keterangannya mendakwa pada tahun 2003 sehingga 2007 Perayu dan simati telah mengusahakan perniagaan makanan sehingga membuka restoren sedangkan keterangan Saksi Defendan 1 (Responden 1) hanya menyatakan *"Kedai makan mereka buka tidak sampai setahun. Kedai makan di Klang"*.
18. Kami dapati bahawa keterangan Saksi Defendan 1 (Responden 1) tersebut hanyalah berbentuk umum dan tidak menyatakan secara spesifik berkaitan masa, bentuk dan jumlah sumbangan langsung tersebut diberikan oleh

Perayu yang mana ianya menjadi fakta material dalam menimbang kadar pembahagian pihak-pihak dalam harta sepencarian.

19. Perayu sebagai orang yang mendakwa adalah bertanggungjawab membuktikan dakwaan Perayu dan bukannya bergantung kepada keterangan pihak satu lagi untuk membantu membuktikan dakwaan Perayu selaras dengan hadis nabi saw bersabda:

"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"

Bermaksud:

"Andainya semua orang boleh diberikan hukuman semata-mata kerana ada dakwaan, pastilah semua orang akan membuat dakwaan terhadap harta dan darah orang lain tetapi sebaliknya setiap dakwaan mestilah datang dengan keterangan dan yang ingkar mestilah bersumpah"

20. Beban pembuktian ini telah ditagninkan dalam seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal.

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).

21. Sekiranya Perayu bekehendakkan mahkamah memberikan penghakiman sebagaimana dakwaan Perayu maka Perayu adalah bertanggung untuk membuktikan setiap fakta dakwaan Perayu itu wujud selaras dengan seksyen 73 Enakmen yang sama iaitu

Seksyen 73. Beban Membuktikan

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

22. Merujuk kepada kes Ahmad Zukni bin Johari lwn Rosnak bin Isahak (1430H) JH 28 (2) 63 di mana di para 20 kes tersebut, YAA Panel Rayuan ada menyatakan:

“Kami amat bersetuju pembuktian di Mahkamah Syariah adalah sesuatu yang patut dilaksanakan oleh semua pihak. Isu ini tidak harus dipertikaikan kerana Islam telah secara jelas menerangkan kepentingan pembuktian di Mahkamah Syariah. Tanpa pembuktian maka kes itu akan pincang dan boleh menyebabkan tohmah terhadap pihak-pihak yang tidak berusaha untuk cuba mencari pembuktian mahupun memberi peluang kepada pihak-pihak untuk membuatkan sesuatu hak.”

23. Selain itu, Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* apabila tidak mengarahkan Perayu bersumpah syarie bagi mengukuhkan keterangan Perayu berdasarkan Arahan Amalan No 2 Tahun 2006. Mahkamah boleh mengarahkan pihak-pihak bersumpah apabila mendapati tiada keterangan yang mencukupi daripada mana-mana pihak dan Perayu wajar ditawarkan sumpah oleh Responden 1 yang menafikan sumbangan Perayu dalam harta-harta tersebut.

24. Kami merujuk kaedah *fiqhiyyah* yang berbunyi

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Kaedah ini memfokuskan berkaitan orang yang dipertanggungkan beban pembuktian sama ada terletak pada orang yang mendakwa atau orang yang didakwa. Elemen ini tersangat penting di dalam setiap proses perbicaraan. Oleh itu undang-undang yang sedia ada telah menggariskan kedudukan ini supaya ia dapat memberi keadilan kepada pihak-pihak. Seseorang yang membuat dakwaan bahawa dia mempunyai hak ke atas harta atau diri seseorang perlulah mengemukakan bukti terhadap dakwaannya.

25. Kami turut merujuk Kitab al-Bughyah al-Mustarsyidin mukasurat 159 juga ada menyebut:

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما أو حصلت بينهما
فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو
الصلح إلا مع صاحبه إذ لا مرجح كما قالوا لو اختلط حمامهما وحينئذ فإن أمكن
معرفة أحدهما والا وقف الأمر حتى يصطاح الزوجين أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب
بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور ، نعم
إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب

على نحو ذلك فان لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله
بيمينه انه ملكه ، فان كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.

Bermaksud:

"Telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui harta sesiapa yang lebih banyak, tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah sorangnya, kemudian berlaku penceraian di antara keduanya atau meninggal dunia, maka tidak sah salah seorang dan mereka (suami isteri atau warisnya) memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan atau sebelum dibuat perdamaian (al-Sulh) kecuali bersama-sama dengan pemiliknya sebab tidak ada murajjih (tidak ada tanda yang membezakan). Seperti mereka berkata "jika bercampur burung merpati keduanya (suami isteri) di ketika itu tidak boleh diketahui dan tidak dapat dibezakan, perkara ini hendaklah ditangguh sehingga suami atau waris kedua-duanya berdamai ataupun menyerah (hibah) dengan sama banyak atau berlebih kurang jika mereka (suami isteri) dan waris orang orang yang sempurna (bukan mahjur a'laihi) dan wajib supaya jangan berkurang (orang yang tidak dibenarkan mentadbir harta). Tetapi jika berlaku kebiasaan yang tetap bahawa salah seorang dari keduanya (suami isteri) mendapat pendapatan yang lebih banyak dari seorang lagi maka perdamaian (al-Sulh) dan penyerahan (hibah) adalah berdasarkan demikian, maka pihak yang memiliki sesuatu dari harta (memegang harta) akan diterima cakupnya dengan sumpahnya; bahawa harta itu miliknya. Tetapi jika harta itu dimiliki oleh kedua-duanya (masing-masing memegang harta), maka masing-masing boleh meminta pihak yang lain bersumpah, kemudian harta itu dibahagi dua".

26. Merujuk kepada keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan dalam kes *Anita lwn Zainuddin Ariffin (1982) 4JH 73* sebagaimana yang telah digunapakai di dalam kes *Noraishah bt. Ahmad lwn Omar bin Jusoh & 6 Yang Lain, [JH 26(1)]*, telah menerima cara pembahagian ke atas harta sepencarian dijalankan. Antaranya penghakiman tersebut menyatakan bahawa:

(a) Jika ada keterangan yang cukup, siapa yang mengusaha harta itu. Maka harta tersebut akan diberi kepadanya.

(b) Jika tidak ada keterangan yang cukup mengenai takat usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah dan harta akan dibahagikan sama banyak. Jika semuanya enggan bersumpah, ia dibahagikan sama banyak juga. Tetapi jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta akan diberi kepada orang yang bersumpah. Jika salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu dipertanggungjawabkan ke atas wasiat si mati sekiranya waris menuntut.

27. Kami berpendapat berdasarkan autoriti di atas bahawa penggunaan sumpah syarie hanya akan berlaku apabila tiada keterangan dan pembuktian yang mencukupi berkaitan takat usaha dan sumbangan pihak-pihak dalam pemerolehan sesuatu harta.
28. Kami juga berpuashati bahawa sumpah syarie adalah hak asal kepada orang yang ingar iaitu Responden 1 dan bukannya hak Perayu. Perayu hanya dibenarkan bersumpah sekiranya Responden 1 enggan untuk bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim Syarie. Perenggan 8 Arahan
-

Amalan No 2 Tahun 2006 telah menjelaskan berkaitan pelaksanaan sumpah syarie iaitu

8. Dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal, mudda'a 'alaih perlu bersumpah dengan kebenaran Hakim apabila –

(a) muddaa'ii gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi;

(b) mudda'a 'alaih menafikan tuntutan muddaa'ii; dan

(c) muddaa'ii menuntut mudda'a 'alaih bersumpah atas penafiannya; atau

(2) Dalam mana-mana prosiding sedang berjalan, al-muddaa'ii perlu bersumpah apabila –

(a) mudda'a 'alaih enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim (Yamin al-Mardudah) ;

(b) al-mudda'i mengemukakan seorang saksi dan Hakim memerintahkannya bersumpah Yamin al Takmilah.

(c) Hakim mengarahkan al-mudda'ii bersumpah (Yamin alMutammimah)

29. Berdasarkan keterangan Perayu, kami bersetuju dan berpuas hati bahawa Perayu telah gagal mengemukakan bukti atas dakwaan sumbangan langsung beliau terhadap perolehan harta-harta tersebut sama ada dari keterangan lisan dan dokumentar. Bahkan Perayu telah gagal mengemukakan saksi bagi menyokong dakwaan Perayu.

30. Kami juga bersetuju telah wujud keterangan yang mencukupi dari Responden 1 bagi membuktikan usaha dan sumbangan simati dalam pemerolehan harta-harta tersebut. Responden 1 telah mengemukakan dokumen-dokumen hakmilik dan bukti bayaran pinjaman bagi harta-harta tersebut yang dibayar oleh simati. Malahan fakta ini tidak pernah disangkal dan dicabar oleh Perayu dalam sesi perbicaraan.
31. Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa YA Hakim bicara *terkhilaf* apabila memutuskan kadar munasabah sumbangan tidak langsung dikira berdasarkan nisbah tempoh pemilikan harta dengan tempoh perkahwinan tanpa merujuk kepada sebarang sandaran autoriti.
32. Kami merujuk kepada seksyen 122 (3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan pembahagian harta sepencarian yang diperolehi melalui usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan dimana ianya boleh dibahagikan mengikut kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah. Berikut adalah peruntukan seksyen 122 (3) dan (4) tersebut;-

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

33. Dengan kata lain, penentuan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut adalah tertakluk kepada budibicara mahkamah dengan mengambilkira subsekyen 4(a) dan (b) di dalam seksyen tersebut. Rujukan kami kepada kes-kes terdahulu antaranya kes Boto' bt. Taha *lwn.* Jaafar b. Muhammad JH5(1), Noor Bee *lwn.* Ahmad Sanusi JH1(2) dan Tengku Anum Zaharah bt. Tengku Abdul Hamid *lwn.* Dato' Dr. Hussein b. Mohd. Yussof JH3(1) mendapati ada kadar pembahagian diberikan sebanyak $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan lain-lain kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah.

34. Selain penentuan kadar pembahagian dalam bentuk pecahan, Mahkamah juga boleh menentukan kadar pembahagian dalam bentuk peratusan seperti 80%, 50%, 30%, 25% dan seumpamanya tertakluk kepada sumbangan pihak-pihak sama ada sumbangan langsung dan tidak langsung terhadap perolehan harta-harta tersebut.

35. Merujuk kes Zailan bin Abas dan Tiga Yang Lain *lwn* Zaiton binti Abdullah [2006] XXII (II) JH 277, Mahkamah Rayuan Syariah di Kuala Terengganu telah memutuskan bahawa sumbangan tidak langsung Responden/Plaintif tidak mewajarkan kadar bahagian seperti yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara yang memutuskan sebanyak 1/2 bahagian. Mahkamah Rayuan tersebut memutuskan kadar 1/3 bahagian adalah terhak kepada Responden/Plaintif sebagai balu kepada si mati suaminya dari harta si mati yang diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Responden/Plaintif berkhidmat menjaga anak-anak mereka dan kehidupan bersama selama lebih kurang 31 tahun di samping usaha perniagaan Responden yang tidak dinafikan oleh Perayu/Defendan.
36. Dalam kes Hasnah *lwn* Hussein (1973) 3 JH 90, isteri yang telah diceraikan menuntut separuh bahagian tanah dan rumah yang diperolehi bersama dalam perkahwinan dengan suaminya. Selepas mendengar pihak-pihak itu dan saksi-saksi mereka, Kadi Besar memutuskan harta itu adalah sepencarian dan oleh kerana tenaga suami lebih daripada tenaga isteri atas harta itu, diputuskan isteri berhak mendapat suku bahagian tanah dan rumah itu.
37. Begitu juga dalam kes Tarmizi bin Abu Hanifah *lwn* Zahara binti Saidin [28(2) JH 293], Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menyebutkan bahawa: "*Adalah tidak adil jika satu pihak yang telah memberikan sumbangan yang besar, manakala pihak yang satu lagi memberi sumbangan yang kecil tetapi pembahagian harta tersebut hendaklah dibuat secara sama banyak. Oleh itu, pihak yang memberi sumbangan yang besar haruslah mendapat bahagian yang besar berbanding pihak yang hanya memberikan sumbangan yang kecil.*"
-

38. Hasil penelitian kami kepada alasan penghakiman Y.A Hakim Bicara yang mengasaskan kadar pembahagian harta pertama dan kedua sebanyak 8.3% kepada Perayu dan 91.7% kepada ahli waris si mati tersebut adalah berdasarkan fakta tentang sumbangan tidak langsung pihak Perayu menjaga rumahtangga di perenggan 26 dan 36 Alasan Penghakiman di halaman 75 dan 77 Rekod Rayuan.
39. Kami bersetuju bahawa YA Hakim bicara telah *terkhilaf* dalam perenggan 26 dan 36 Alasan Penghakiman yang menyatakan bahawa kadar munasabah sumbangan tidak langsung dikira berdasarkan tempoh pemilikan harta iaitu mengambilkira tarikh pembelian harta dan tarikh kematian simati. Namun, Kami berpendapat bahawa sumbangan tidak langsung isteri haruslah dikira berdasarkan tempoh perkahwinan pasangan kerana dengan sumbangan tidak langsung tersebutlah membantu suami memperoleh harta-harta tersebut.
40. Kami berpuashati dalam rayuan ini bahawa Perayu telah menyumbang secara tidak langsung dalam memperolehi harta yang dituntut sebagai harta sepencarian tersebut. Segala pengorbanan Perayu selama lebih kurang 9 tahun perkahwinan dalam membantu simati menguruskan hal ehwal rumah tangga adalah dikira sebagai sumbangan tidak langsung yang membolehkan Perayu mendapat bahagian dalam harta sepencarian itu.
41. Kami berpendapat asas tersebut selaras dengan otoriti kes yang telah kami sebutkan di atas dan juga kes Ramli Che Amat lwn Norina Muhamad [2007] 23 (2) JH 260. Dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan menyatakan seperti yang berikut – “Rumah yang dituntut itu dibeli dalam masa perkahwinan dengan pinjaman Wang Kerajaan dan dipotong daripada gaji Perayu tetapi mengiku sub-sek 122(4)(a) sumbangan yang dijalankan oleh Responden dalam menjaga dan

memelihara rumahtangga dan berkhidmat pada suaminya (Perayu) selama 12 tahun sehingga dapat hidup bersama dengan selesa dan dapat menjalankan pekerjaan dengan baik adalah perlu diambil kira dalam perolehan sesuatu harta. Walau bagaimanapun Perayu yang memperoleh harta tersebut dengan usahanya hendaklah diberi suatu kadar yang lebih besar iaitu $\frac{2}{3}$.”

42. Merujuk kepada kes ini kami dapati Perayu tidak mengemukakan sebarang bukti yang menyokong dakwaan Perayu terhadap sumbangan tidak langsung Perayu terhadap harta-harta tersebut. Walau bagaimanapun, YA Hakim Bicara dalam penghakimannya di perenggan 22 di halaman 74 Rekod Rayuan percaya sebagai seorang isteri, sudah tentu Perayu telah menjalankan tanggungjawabnya kepada kebajikan keluarga. Tanggungjawab dan pengorbanan isteri tersebut diambil sebagai sumbangan tidak langsung Perayu terhadap perolehan harta-harta dalam tempoh perkahwinan.
43. Berdasarkan kes di atas dapat disimpulkan bahawa usia perkahwinan pihak-pihak menjadi salah satu faktor timbangan Mahkamah dalam sumbangan tidak langsung bagi penentuan kadar pembahagian harta. Secara umumnya, sumbangan tidak langsung akan menjadi semakin besar dengan bertambahnya usia perkahwinan pasangan. Oleh itu, kami bersetuju dengan kadar pembahagian harta-harta tersebut sebanyak 8.3% kepada Perayu adalah tepat selari dengan apa yang telah disumbangkan oleh Perayu sepanjang perkahwinannya dengan simati selama 9 tahun perkahwinan.

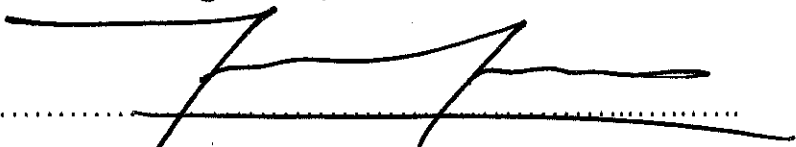
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan

Hujah Pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu adalah ditolak.
2. Mahkamah memerintahkan Perayu membayar kos kepada Responden 1 sebanyak RM2000.00

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor